TANTAWAN CONSTRUCTION AND SERVICE COMPANY LIMITED (Head Office)
138, Mu 3, Phraek Sa Mai Sub-district, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province 10280, Thailand.
Tel. +66 2116 9976, Fax. +66 2116 9976
TAX ID : 0115558000162 www.tantawancorp.co.th

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

บริษัท ทานตะวัน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

TANTAWAN CONSTRUCTION AND SERVICE COMPANY LIMITED (Head Office)
138, Mu 3, Phraek Sa Mai Sub-district, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province 10280, Thailand.
Tel. +66 2116 9976, Fax. +66 2116 9976
TAX ID : 0115558000162 www.tantawancorp.co.th

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

บริษัท ทานตะวัน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 138 หมู่ที่ 3
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02 1169976 เบอร์แฟกซ์ 02 1169976

TANTAWAN CONSTRUCTION AND SERVICE COMPANY LIMITED (Head Office)
138, Mu 3, Phraek Sa Mai Sub-district, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province 10280, Thailand.
Tel. +66 2116 9976, Fax. +66 2116 9976
TAX ID : 0115558000162 www.tantawancorp.co.th

สารบัญ

หมวดที่ 1 บททั่วไป

หมวดที่ 2 การทำงานและการหยุดงาน

หมวดที่ 3 การบริหารค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมวดที่ 4 วันลาและหลักเกณฑ์การลา

หมวดที่ 5 วินัยพนักงานและบทกำหนดโทษทางวินัย

หมวดที่ 6 ข้อพิพาท และการร้องทุกข์

หมวดที่ 7 การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

หมวดที่ 8 เบ็ดเตล็ด

TANTAWAN CONSTRUCTION AND SERVICE COMPANY LIMITED (Head Office)
138, Mu 3, Phraek Sa Mai Sub-district, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province 10280, Thailand.
Tel. +66 2116 9976, Fax. +66 2116 9976
TAX ID : 0115558000162 www.tantawancorp.co.th

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ บริษัทจึงได้กำหนด **ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน** นี้ขึ้น (ซึ่งต่อไปนี้ ให้เรียกว่า "ข้อบังคับ") โดยมีความมุ่งหมายจะให้พนักงานของบริษัทได้นำไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทรวมทั้งการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทการปฏิบัติต่อพนักงาน และสิ่งที่ซึ่งบริษัทคาดหวังจากพนักงานตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเข้าใจอันดี ความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา และระหว่างผู้บังคับบัญชา อันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของบริษัททุกประการ

หมวดที่ 1
บททั่วไป

1.1 ประเภทของพนักงาน

บริษัทแบ่งพนักงานออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1.1 พนักงานประจำ

พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานซึ่งบริษัทตกลงว่าจ้างไว้เป็นการประจำ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ในลักษณะเป็นการจ้างโดยจะเกิดขึ้นภายหลังผ่านการประเมินผลการทดลองงานให้บริษัทแล้วได้รับการบรรจุ หรือ เกิดขึ้นทันทีในกรณีไม่ต้องมีการทดลองงาน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม **แนวปฏิบัติ** ที่บริษัทจะกำหนดขึ้น ไม่ว่าค่าจ้างหรือเงินเดือนนั้น จะกำหนดเป็นรายเดือน รายวัน หรือ รายอื่นใดก็ตาม ซึ่งการกำหนดระดับตำแหน่งหรือตำแหน่งงานใดเป็นพนักงานระดับใดหรือมีระดับเทียบเท่าอย่างไรให้เป็นไปตาม **แนวปฏิบัติของบริษัท**

1.1.2 พนักงานประเภทอื่นๆ

พนักงานประเภทอื่นๆ หมายถึง พนักงานที่บริษัทได้ตกลงว่าจ้างไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขการจ้างไว้แน่นอนที่นอกเหนือไปจากการจ้างพนักงานประจำ พนักงานประเภทนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1.1.2.1 พนักงานทดลองงาน ได้แก่ พนักงานซึ่งบริษัทตกลงว่าจ้างไว้โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน โดยระบุเงื่อนไขให้ทราบอย่างชัดเจนว่าให้ทดลองปฏิบัติงานในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งติดต่อกัน ก่อนที่จะตกลงว่าจ้างเป็นพนักงานประจำตาม **แนวปฏิบัติ** ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้พิจารณาความสามารถ ฝีมือ ทัศนคติ การเอาใจใส่ต่องาน กับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทได้ดี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงานตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดด้วย

หมายเหตุ 1 : ระยะเวลาสำหรับการทดลองงานสูงสุด หากมีความจำเป็นต้องกำหนดหรือขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปได้อีก แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างพนักงานเป็นรายๆ ไป โดยบริษัทเป็นผู้กำหนดอย่างเป็นธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ตำแหน่งงาน และความจำเป็นอื่นๆ ประกอบ และไม่เลือกปฏิบัติ

1.1.2.2 พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ได้แก่ พนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างไว้โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และเลิกสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เพื่อปฏิบัติงานอันเป็นพิเศษ มีลักษณะไม่สม่ำเสมอ เป็นการจร เป็นครั้งคราว หรือเป็นงานตามโครงการ ซึ่งได้ระบุเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างโดยเฉพาะ ทั้งนี้ พนักงานแต่ละประเภท อาจแบ่งออกได้เป็นชนิดต่างๆ อีก โดยให้เป็นไปตาม **แนวปฏิบัติ** ของบริษัท

1.2 การพิจารณา ค่าจ้าง หรือ เงินพิเศษหรือเบี้ยเลี้ยง

ค่าจ้าง บริษัทจะกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่พนักงาน โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานตามตำแหน่งทำงาน ลักษณะงาน คุณภาพ และงานที่มีค่าเท่าเทียมกันในอัตราเท่ากันไม่ว่าพนักงานจะเป็นชายหรือหญิง ไม่ว่าพนักงานจะได้รับค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายเดือน ตามอัตราที่บริษัทเห็นสมควร

เงินพิเศษหรือเบี้ยเลี้ยง บริษัทจะกำหนดเงินพิเศษหรือเบี้ยเลี้ยง เมื่อบริษัทมีความประสงค์ให้พนักงานไปทำงานนอกหน่วยงานที่พนักงานประจำอยู่ หรือ พนักงานที่สามารถผ่านการทดสอบการอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้สูงขึ้น หรือมีการปรับความรับผิดชอบของพนักงานให้สูงขึ้นกว่างานที่พนักงานในระดับเดียวกันรับผิดชอบ ดังนั้นบริษัทจะพิจารณาเงินพิเศษหรือเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาทำงานนอกหน่วยงาน หรือ ตามเห็นสมควรตามที่ตกลงกัน ซึ่งเงินพิเศษหรือเบี้ยเลี้ยงไม่ใช่ค่าจ้างจึงไม่นำมารวมกับค่าจ้างเพื่อคิดค่าล่วงเวลา โดยบริษัทจะจ่ายเงินพิเศษพร้อมค่าจ้างตามรอบการทำงานปกติ ตามรอบการจ่ายค่าจ้าง

ทั้งนี้ เงินพิเศษ บริษัทถือเป็นเงินอื่นซึ่งจะไม่ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทุกฉบับที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นนั้น โดยให้เป็นไปตาม **แนวปฏิบัติ** ของบริษัท

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิกระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทหรือบุคคลผู้ที่บริษัทมอบหมายแล้วแต่กรณี กำหนดให้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

หมวดที่ 2

การทำงาน และการหยุดงาน

2.1 การทำงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท

2.1.1 การทำงานบนชายฝั่ง (Onshore)

วันทำงาน

วันทำงานปกติ สัปดาห์ละ 6 วัน ได้แก่ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

เวลาทำงานปกติ

เวลาทำงานปกติ 8.00 น. ถึง 17.00 น.

เวลาพัก

พักระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.

เมื่อบริษัทเห็นสมควร อาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่จะมิให้พักรวมกันเกินกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน เด็ดขาด เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ถือจำนวนชั่วโมงของเวลาพักซึ่งเกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลาทำงานปกติซึ่งมิได้มีการปฏิบัติงานจริง

เวลาทำงานเป็นกะ แบ่งออกเป็น 2 กะ

กะที่ 1 เวลาทำงานปกติ 08.00 น. ถึง 17.00 น. เวลาพัก 12.00 น. ถึง 13.00 น.

กะที่ 2 เวลาทำงานปกติ 18.00 น. ถึง 03.00 น. เวลาพัก 22.00 น. ถึง 23.00 น.

บริษัทอาจกำหนดเวลาเริ่มทำงานและเวลาเลิกงานข้างต้นเป็นอย่างอื่นก็ได้ รวมเวลาทำงานปกติแล้วไม่เกินสัปดาห์ 48 ชั่วโมง

2.1.2 การทำงานนอกชายฝั่ง (Offshore)

วันทำงาน

กำหนดเวลาติดต่อกันเป็นช่วงเวลาตามตกลง แต่ห้ามมิให้กำหนดเวลาทำงานเกิน 28 วัน ติดต่อกัน

เวลาทำงานปกติ

เวลาทำงานปกติวันละ 12 ชั่วโมง กำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงาน ตามตกลงวันหนึ่งไม่เกิน 12 ชั่วโมง

เวลาพัก แบ่งเป็น 2 รอบ/วันทำงาน

รอบที่ 1 เมื่อทำงานครบ 4 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง

รอบที่ 2 เมื่อทำงานครบ 8 ชั่วโมง พัก 15 นาที

2.2 การบันทึกเวลาทำงาน การตรวจสอบเวลาทำงาน และแนวปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้พนักงานลงบันทึกเวลาทำงานด้วยการสแกนนิ้วที่เครื่องสแกนนิ้วหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดหามาให้เพื่อลงบันทึกเวลาทำงาน และให้พนักงานลงทะเบียนรับข้อมูลเวลาทำงานทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ในการตรวจสอบความถูกต้องของเวลาทำงานก่อนบริษัทจ่ายค่าจ้างประมาณ 5 วัน มีแนวปฏิบัติดังนี้

2.2.1 **กรณีทำงานในพื้นที่ทำงานที่มีเครื่องสแกนนิ้วที่บริษัทจัดหามา** ให้พนักงานสแกนนิ้วเพื่อเป็นหลักฐานในการทำงานตามเวลาเข้า-ออก ในการปฏิบัติงานตามจริง บริษัทจะส่งข้อมูลเวลาทำงานให้พนักงานทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเวลาทำงาน

2.2.2 **กรณีทำงานในพื้นที่ทำงานไม่มีเครื่องสแกนนิ้วที่บริษัทจัดหามา** ให้พนักงานที่มีหน้าที่ดูแลเวลาทำงานของพนักงานในพื้นที่ทำงานนั้น ทำเป็นบันทึกการทำงาน (working time) แทนการบันทึกเวลาด้วยการสแกนนิ้ว และติดประกาศเพื่อให้พนักงานตรวจสอบความถูกต้อง

2.2.3 **กรณีพนักงานตรวจสอบแล้วเวลาทำงานไม่ถูกต้อง ให้**พนักงานเขียนใบแก้ไขเวลาและส่งให้กับพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลเวลาทำงานในพื้นที่ที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ ไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้ข้อมูลทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) หรือ ติดประกาศ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนวันจ่ายค่าจ้าง หากพนักงานไม่เขียนใบแก้ไขเวลาหรือยื่นใบแก้ไขเวลาเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าพนักงานตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและยินยอมให้ใช้เวลาทำงานดังกล่าวนำมาคิดคำนวณในการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้างแก่พนักงาน

2.3 วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

2.3.1 **วันหยุดประจำสัปดาห์** บริษัทกำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน และให้ถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

2.3.2 **วันหยุดตามประเพณี** บริษัทจะกำหนดวันหยุดประจำปี ซึ่งรวมวันแรงงานแห่งชาติแล้ว ไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดที่พนักงานได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบภายในไม่เกินเดือนธันวาคมของทุกปี ถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ชดเชยวันหยุดตามประเพณีนั้นในวันทำงานถัดไป

2.3.3 **วันหยุดพักผ่อนประจำปี** เมื่อพนักงานทำงานติดต่อกันมาครบหนึ่งปีบริบูรณ์ ถึงจะมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ โดยบริษัทกำหนดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 6 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดที่ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน การหยุดพักผ่อนประจำปีพนักงานจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อพนักงานต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน จึงจะหยุดพักผ่อนประจำปีได้ หากผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตแต่พนักงานหยุดงาน บริษัทจะถือว่าพนักงานผู้นั้นขาดงานและละทิ้งหน้าที่ ทั้งนี้การหยุดพักผ่อนประจำปี พนักงานต้องใช้สิทธิให้หมดสิ้นภายในปีนั้น ๆ จะสะสมวันหยุดไว้ในปีต่อไปหรือให้บริษัทชดเชยด้วยการจ่ายเป็นค่าจ้างไม่ได้ บริษัทถือว่าพนักงานไม่ประสงค์จะหยุดพักผ่อนประจำปีโดยความสมัครใจของพนักงานเอง อันเป็นการสละวันหยุดพักผ่อนประจำปี และ ไม่ใช่เป็นกรณีที่บริษัทไม่ยอมจัดให้หยุด หรือจัดให้หยุดน้อยกว่าแต่อย่างใด

2.4 หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด

ในกรณีที่งานมีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน ผู้บังคับบัญชาจะสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน หรือทำงานในวันหยุด รวมถึงล่วงเวลาในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น โดยบริษัทต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานก่อน บริษัทจะจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดในตามหลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3

2.5 วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้างแก่พนักงาน โดยจ่าย ณ สถานที่ทำงานของพนักงานหรือจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของพนักงานที่พนักงานมอบไว้ให้ โดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน ให้จ่ายค่าจ้างเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน หรือ ตามตกลง ในกรณีที่วันจ่ายเงินดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจะเลื่อนมาจ่ายก่อนหรือหลังกำหนด

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิกระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทหรือบุคคลผู้ที่บริษัทมอบหมายแล้วแต่กรณี กำหนดให้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

หมวดที่ 3

การบริหารค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3.1 ค่าจ้าง

หมายถึงเงินเดือนมูลฐานที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามข้อตกลงที่ทำไว้ต่อกันตามสัญญาจ้างและหรือข้อตกลงใดๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน การคิดคำนวณค่าจ้างจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ หากพนักงานไม่มาปฏิบัติงาน โดยมิใช่เป็นการลาหรือการหยุดที่ถูกต้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและแนวปฏิบัติใดๆ ของบริษัท บริษัทจะถือว่าเป็นการขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ หรือละทิ้งการงาน และบริษัทจะไม่จ่ายค่าจ้างให้พนักงานสำหรับวันที่ไม่มาปฏิบัติงานนั้น (คำว่า ค่าจ้าง นี้ไม่ได้หมายถึงค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน)

3.2 การกำหนดอัตราค่าจ้างเริ่มต้น

บริษัทจะพิจารณาถึงลักษณะงาน ความสามารถ วุฒิการศึกษา ตลอดจนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต่ำกว่าอัตราจ้างขั้นต่ำหรืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ประกาศใช้อยู่ในขณะนั้นๆ

3.3 การปรับค่าจ้างและกำหนดวันปรับค่าจ้าง

เมื่อพนักงานได้รับการเสนอเลื่อนระดับตำแหน่ง หรือตำแหน่งงานให้สูงกว่าเดิม ซึ่งมีความรับผิดชอบและหรือความสำคัญของงานเพิ่มขึ้น ก็จะได้รับการพิจารณาปรับค่าจ้างให้ตามควรแก่กรณี ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการประเมินตามแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน จึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้และกำหนดให้มีการปรับค่าจ้างในวันที่ 16 ของเดือนที่มีการปรับค่าจ้าง

3.4 การกำหนดค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด

3.4.1 <u>การทำงานล่วงเวลาและการคำนวณ</u>

บริษัทกำหนดประเภทของการทำงานล่วงเวลาไว้ ดังนี้

3.4.1.1 การทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ บริษัทจะคำนวณจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับพนักงาน <u>ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า</u> ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติ สำหรับจำนวนชั่วโมงที่ทำล่วงหรือเกิน หรือนอกเหนือไป จากเวลาทำงานปกตินั้นๆ สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนและรายวัน

3.4.1.2 การทำงานล่วงเวลาในวันหยุด บริษัทจะคำนวณจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับพนักงาน <u>ไม่น้อยกว่า 3 เท่า</u> ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติสำหรับจำนวนชั่วโมงที่ทำล่วง หรือเกิน หรือ นอกเหนือไปจากเวลาทำงานปกตินั้นๆ สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนและรายวัน

3.4.2 <u>การทำงานในวันหยุดและการคำนวณ</u>

บริษัทกำหนดประเภทของการทำงานในวันหยุดไว้ ดังนี้

3.4.2.1 การทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน บริษัทจะคำนวณจ่ายให้เพิ่มขึ้นอีก <u>ไม่น้อยกว่า 1 เท่า</u> ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติสำหรับจำนวนชั่วโมงที่ทำในวันหยุดประจำสัปดาห์นั้นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานประเภทดังกล่าว บริษัทได้คำนวณจ่ายค่าจ้าง ในวันหยุดประจำสัปดาห์รวมให้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดอยู่แล้ว

3.4.2.2 การทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน บริษัทจะคำนวณจ่ายให้ ไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติ สำหรับจำนวนชั่วโมงที่ทำในวันหยุดประจำสัปดาห์นั้นๆ เป็นการตอบแทนการที่พนักงานไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ตามปกติ

3.4.2.3 การทำงานในวันหยุดประเพณี หรือ วันหยุดพักผ่อนประจำปี บริษัทจะคำนวณจ่ายให้ ไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติ สำหรับจำนวนชั่วโมงที่ทำในวันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้นๆ แล้วแต่กรณี **ทั้งนี้ รวมถึงพนักงานรายเดือนและรายวัน เนื่องจากวันหยุดประเพณี หรือ วันหยุดพักผ่อนประจำปี บริษัทจะจ่ายค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติให้อยู่แล้วนั่นเอง**

พนักงานซึ่งบริษัทมอบหมายให้กระทำการแทนบริษัทแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยลำพัง **สำหรับการจ้าง หรือ การให้บำเหน็จความดีความชอบ หรือ การเลิกจ้าง** ทั้งนี้ ตาม**คู่มืออำนาจดำเนินการ** แล้วแต่กรณี พนักงานดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับค่าล่วงเวลา และหรือค่าทำงานในวันหยุด รวมถึงไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ เนื่องจากบริษัทถือว่าเป็นพนักงานระดับที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้ดำรงตำแหน่งในทางการบริหารงานที่แน่นอน และ หรือ พนักงานที่ไม่ได้ค่าล่วงเวลาและหรือ ค่าทำงานในวันหยุดตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานซึ่งประกาศใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นๆ แล้วแต่กรณี

อนึ่ง พนักงานซึ่งบริษัทมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้ **จะไม่ได้รับค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือค่าทำงานในวันหยุด (ถ้ามี)**

(ก) งานที่มีลักษณะหรือสภาพ ต้องออกไปปฏิบัติงานหรือภารกิจภายนอกสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัท และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แน่นอนได้อย่างชัดเจน

(ข) งานที่บริษัทมอบหมายให้พนักงานที่มีหน้าที่และลักษณะงานตามปกติอยู่แล้วและ ต้องไม่ใช่งานด้านรักษาความปลอดภัย เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร เฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของบริษัท

(ค) งานซึ่งเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าดูและสถานที่หรือทรัพย์สินของบริษัท

(ง) งานอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ใน**แนวปฏิบัติ**

3.5 การหักค่าจ้างเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

บริษัทไม่มีนโยบายหัก **เว้นแต่** กรณีต่อไปนี้ในอัตราที่บริษัทกำหนดโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเท่านั้น

3.5.1 ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่พนักงานต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น กองทุนประกันสังคม หรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการบังคับคดี หรือปฏิบัติตามเอกสารราชการใดๆ ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัท เป็นต้น

3.5.2 ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหนี้ที่เป็นไป เพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากพนักงาน

3.5.3 ชำระเป็นเงินประกัน หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ซึ่งพนักงานได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน

3.5.4 ชำระเป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่บริษัทจัดตั้งขึ้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือ เงินสะสมอื่นๆ (ถ้ามี)

3.5.5 ชำระเป็นค่าเสียหายที่ประเมินค่าได้ หรือ ไม่อาจประเมินค่าได้ อันเกิดจากความผิดทางวินัยซึ่งพนักงานกระทำต่อบริษัท ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ใน ***แนวปฏิบัติ***

3.6 การกำหนดเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติ หรือ นอกสถานที่ทำงานปกติ หรือ ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานแห่งอื่นตามคำสั่งของบริษัท ทั้งภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ เป็นครั้งคราวหรือเป็นการชั่วคราว บริษัทจึงได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ดังนี้

3.6.1 เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ

3.6.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นี้ บริษัทไม่ถือเป็น ค่าจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทุกฉบับ และบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่ให้เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเห็นสมควรหรือตามตกลงกับพนักงาน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ใน **แนวปฏิบัติ**

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิกระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทหรือบุคคลผู้ที่บริษัทมอบหมายแล้วแต่กรณี กำหนดให้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

TANTAWAN CONSTRUCTION AND SERVICE COMPANY LIMITED (Head Office)
138, Mu 3, Phraek Sa Mai Sub-district, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province 10280, Thailand.
Tel. +66 2116 9976, Fax. +66 2116 9976
TAX ID : 0115558000162 www.tantawancorp.co.th

หมวดที่ 4

วันลาและหลักเกณฑ์การลา

4.1 ลาป่วย

4.1.1 พนักงานมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้าง ตลอดเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน พนักงานหากเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้ในวันใดให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยทันที หรือ โดยไม่ชักช้า ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม เมื่อทำรักษาจนหายดีและสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ ให้พนักงานเขียนใบลาป่วยตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดในวันแรกที่กลับเข้ามาทำงาน และนำส่งผู้บังคับบัญชาในวันนั้น

4.1.2 พนักงานลาป่วย 3 วันทำงานขึ้นไป พนักงานต้องแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือสถานพยาบาลของราชการ ในกรณีที่พนักงานไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลดังกล่าวได้ ให้พนักงานชี้แจงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ใช้ดุลพินิจ สอบถาม หรือ ติดต่อกับสถานพยาบาลที่ทำการรักษา เพื่อพิจารณากำหนดให้วันลาตามเห็นสมควรต่อไป

4.1.3 การลาป่วยโดยมิได้ป่วยจริงตามที่แจ้ง บริษัทจะถือว่าพนักงานผู้นั้นมีเจตนาละทิ้งหน้าที่และถือว่าทุจริตต่อบริษัทและเป็นความผิดร้ายแรง

4.1.4 พนักงานลาป่วย หากปรากฏต่อมาว่าพนักงานหายป่วยแล้ว บริษัทอาจสั่งให้กลับมาทำงานได้ โดยไม่รอให้ครบตามระยะเวลารักษาตัวตามใบรับรองแพทย์กำหนด

4.1.5 กรณีที่พนักงานยังคงเจ็บป่วยต่อเนื่องและได้ใช้สิทธิลาป่วยเกิน 30 วันทำงานตามปกติภายในรอบปีปฏิทิน บริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนลักษณะงาน หน้าที่งาน หรือตำแหน่งงานของพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของพนักงานและความจำเป็นของงาน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการลดสิทธิพื้นฐานของพนักงานโดยไม่เป็นธรรม

กรณีที่พนักงานมีอาการเจ็บป่วยต่อเนื่องจนไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัทได้เป็นระยะเวลานานเกิน 90 วันทำงานตามปกติ บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจพิจารณาเลิกจ้างด้วยเหตุที่พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและจ่ายค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (ถ้ามี) ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม

4.2 ลาเพื่อทำหมัน

4.2.1 พนักงานชายและหญิงมีสิทธิลาเพื่อทำหมันได้เท่าเทียมกัน พนักงานต้องยื่นใบลาพร้อมใบนัดจากแพทย์ เพื่อขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาแล้ว จึงสามารถลาทำหมันได้ และไม่สามารถขอลาเพื่อทำหมันตามที่กำหนดไว้นี้ได้อีก

4.2.2 ระยะเวลาของการลาทำหมัน เป็นไปตามที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรองให้

4.2.3 พนักงานได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันกำหนดและออกใบรับรองให้ และพนักงานจะต้องยื่นหลักฐานดังกล่าวมาแสดงต่อบริษัทภายใน 7 วันทำงาน นับตั้งแต่พนักงานกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ

4.2.4 การลาเพื่อทำหมันที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนี้ บริษัทจะถือว่าพนักงานผู้นั้นขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ หรือ ละทิ้งการงานแล้วแต่กรณี

4.3 ลาเพื่อคลอดบุตร

บริษัทอนุญาตให้พนักงานลาเพื่อการคลอดบุตรได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.3.1 พนักงานหญิงซึ่งมีครรภ์สามารถลาเพื่อการคลอดและลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดด้วยได้ ครรภ์ละ***ไม่เกิน 120 วัน*** โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติ ตลอดระยะเวลาที่ลาเพื่อการคลอด แต่***ไม่เกิน 60 วัน***

4.3.2 การลาหยุดงานเพื่อเตรียมตัวคลอดบุตร พนักงานต้องยื่นใบลาพร้อมกับแจ้งและขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงประกอบและหรือติดต่อ หารือให้แพทย์ประจำสถานพยาบาล ที่บริษัทมีข้อตกลงกันไว้ ทำการตรวจ วินิจฉัยและพิจารณากำหนดวันให้ลาเพื่อการคลอดบุตรตามที่แพทย์ จะเห็นสมควรต่อไป

4.3.3 **กรณีที่จำเป็นต้องหยุดงานเนื่องจากการคลอดบุตรโดยฉุกเฉิน** ซึ่งไม่อาจขออนุญาตลาหยุดงานต่อผู้บังคับบัญชา ในวันนั้นได้ ให้พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานติดต่อแจ้งการลาเพื่อการคลอด ให้ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่จะทำได้ โดยไม่ชักช้า

4.3.4 การลาหยุดงานเพื่อการคลอด**ให้นับรวมวันหยุดที่มีอยู่ในระหว่างวันลา**ด้วย

4.3.5 **กรณีเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย/สุขภาพของพนักงานหญิงซึ่งมีครรภ์** หากพนักงานหญิงซึ่งมีครรภ์ นำใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจปฏิบัติงานในหน้าที่เดิมต่อไปได้และอาจกระทบกระเทือนต่อครรภ์ บริษัทอาจอนุโลมให้พนักงานหญิงผู้นั้นเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือ หลังคลอดได้ โดยจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้เองตามดุลพินิจของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและหรือ ***แนวปฏิบัติ*** ที่กำหนด

4.3.6 บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงซึ่งมีครรภ์ปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อครรภ์ สุขภาพ และความปลอดภัย

4.3.7 เมื่อคลอดบุตรแล้วพนักงานจะต้องนำหลักฐานแสดงการคลอดบุตรมาแสดงต่อบริษัทภายใน 7 วัน นับแต่วันเริ่มกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ

4.3.8 การลาเพื่อการคลอดที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้นี้ บริษัทถือว่าพนักงานผู้นั้น ขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ หรือ ละทิ้งการงาน แล้วแต่กรณี

4.3.9 พนักงานหญิงซึ่งตั้งครรภ์ หรือ ทราบว่าจะตั้งครรภ์แล้วแต่กรณี พึงแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทันที โดยใช้***แบบฟอร์มแจ้งการมีครรภ์*** ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติต่อพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามควรแก่กรณี หากการปกปิด ไม่แจ้งให้ทราบส่งผลให้บริษัทต้องเป็นฝ่ายปฏิบัติขัดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยแรงงาน บริษัทจะถือว่าบริษัทไม่ทราบโดยสุจริต และไม่ถือว่าเป็นความผิดใดๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวด้วย

4.3.10 กรณีเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สุขอนามัย/สุขภาพของพนักงานหญิงซึ่งมีครรภ์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหญิง

(ก) ขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ ซึ่งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเสี่ยงต่อสุขภาพ

(ข) ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานใน**ระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป**

(ค) ไม่อนุญาตให้ทำงานล่วงเวลา หรือ ทำงานในวันหยุด **ยกเว้น กรณีพนักงานหญิงมีครรภ์ที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทในตำแหน่งงานที่มีลักษณะงานด้านการบริหารจัดการ งานวิชาการ งานธุรการ หรือ งานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี** บริษัทอนุญาตให้ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ได้เท่าที่จำเป็น ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานหญิงมี

ครรภ์นั้น โดยพนักงานต้องยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทเสียก่อนเป็นคราวๆ ไปตาม***แบบฟอร์ม***ที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของพนักงานหญิงมีครรภ์ผู้นั้น เป็นผู้ดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพด้วย

4.4 **ลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตร**

บริษัทอนุญาตให้พนักงานลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.4.1 พนักงานหญิงซึ่งได้ใช้สิทธิลาหยุดงานในกรณีลาเพื่อคลอดบุตรแล้ว ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้อีก หากเหตุแห่งการใช้สิทธิมีและเกิดขึ้นจริง ครรภ์ละ***ไม่เกิน 15 วัน*** โดยได้รับค่าจ้างครึ่งหนึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติ ตลอดระยะเวลาที่ลาหยุดงานต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตร แต่***ไม่เกิน 15 วัน***

4.4.2 การลาหยุดงานต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตร ต้องเกิดขึ้นภายหลังจากที่พนักงานได้ใช้สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรจนครบถ้วนแล้ว เพื่อมิให้เกิดสิทธิทับซ้อนกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานหญิงเอง ซึ่งสามารถลาต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ โดยบริษัทจะนับคำนวณวันลาหยุดงานกรณีนี้เป็น "วัน" ไม่ใช่วันทำงาน และไม่ประสงค์ให้พนักงานขออนุญาตใช้สิทธิการลาหยุดงานต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตร ด้วยการลาที่ไม่นับรวมวันหยุดและหรือวันลาในระหว่างใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งเป็นการลาหยุดงานโดยไม่สุจริต

4.4.3 เพื่อเตรียมตัวในการลาหยุดงานต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตร พนักงานต้องยื่นใบลาพร้อมกับแจ้งและขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงประกอบจากการวินิจฉัยของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ซึ่งได้ระบุว่าบุตรของพนักงานหญิงผู้นั้นมี **"ภาวะอันควรใช้สิทธิ"** หมายถึง *ภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้แก่ ภาวะการเจ็บป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน หรือ บุตรมีความผิดปกติ หรือบุตรมีภาวะความพิการ แล้วแต่กรณี* โดยพนักงานจะต้องนำและแสดงหลักฐานทางการแพทย์มาขออนุญาตใช้สิทธิลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรประกอบด้วยทุกกรณี ได้แก่ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หลักฐานหรือเอกสารยืนยันทางการแพทย์เพื่อรับรองภาวะอันควรใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดอันเกี่ยวกับการวินิจฉัยสาเหตุแห่ง **"ภาวะอันควรใช้สิทธิ"** ของบุตรพนักงาน อย่างชัดเจนปราศจากข้ออันควรสงสัย เพื่อที่บริษัทจะได้นำมาใช้ในการพิจารณาความสมควรในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตร

4.4.4 การลาหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องดังกล่าวนี้ **ให้นับรวมวันหยุดที่มีอยู่ในระหว่างวันลาด้วย**

4.4.5 การขออนุญาตลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตร ในกรณีบุตรของพนักงานหญิงซึ่งคลอดและต่อมาแพทย์ได้วินิจฉัยสาเหตุแห่งความจำเป็น ไม่ว่าพนักงานหญิงผู้นั้น จะได้ใช้สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรเสร็จสิ้นลงไปแล้วและมีระยะห่างเพียงใดก็ตาม บริษัทอนุโลมให้ลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้อยู่ หากต่อมาภายหลังแพทย์ได้วินิจฉัยสาเหตุแห่ง **"ภาวะอันควรใช้สิทธิ"** ของบุตรครรภ์ดังกล่าวและภาวะนั้นยังดำรงอยู่ แต่ต้องไม่ใช่บุตรมีอาการ เจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากสาเหตุอื่นใดซึ่งมิได้เชื่อมโยงกับ **"ภาวะอันควรใช้สิทธิ"** นั้น

4.4.6 **"ภาวะอันควรใช้สิทธิ"** นั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม พนักงานหญิงสามารถขออนุญาตลาหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องได้เพียงครั้งเดียวสำหรับครรภ์แต่ละครรภ์เท่านั้นและเหตุแห่งการใช้สิทธิต้องมีและเกิดขึ้นจริงเท่านั้น

4.4.7 บริษัทอาจกำหนด **"ภาวะอันควรใช้สิทธิ"** ขึ้นเป็น ***แนวปฏิบัติ*** ก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

4.4.8 การลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตร หากพนักงานหญิงยังไม่ได้รับและไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งประกอบการลาหยุดงานได้ บริษัทจะไม่อนุญาตให้ลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตร แต่หากบุตรมี **"ภาวะอันควรใช้สิทธิ"** ปรากฏอยู่ในขณะนั้น พนักงานหญิงอาจขออนุญาตลากิจหรือขออนุญาตหยุดพักพักผ่อนประจำปีตามสิทธิที่พึงมีอยู่ได้แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อน

4.4.9 เมื่อลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรครบถ้วนแล้ว พนักงานจะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้กับบริษัท ภายใน 3 วันทำงานปกติ

4.4.10 การลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/แนวปฏิบัตินี้ บริษัทถือว่าพนักงานผู้นั้นขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ หรือ ละทิ้งการงาน แล้วแต่กรณี และหากใช้สิทธิโดยไม่สุจริตก็จะได้รับโทษทางวินัยตามที่บริษัทกำหนดไว้อีกด้วย

4.5 **ลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตร**

บริษัทอนุญาตให้พนักงานลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.5.1 พนักงานสามารถใช้สิทธิลาหยุดงานในกรณีลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรได้ ครรภ์ละ***ไม่เกิน 15 วัน*** โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติตลอดระยะเวลาที่ลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตร แต่***ไม่เกิน 15 วัน***

4.5.2 การลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตร ต้องเกิดขึ้นภายหลังจากที่คู่สมรสของพนักงานได้คลอดบุตรแล้ว โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิก่อนครบระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คู่สมรสของพนักงานได้คลอดบุตรแล้ว หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คู่สมรสของพนักงานได้คลอดบุตรแล้ว แล้วแต่กรณี

4.5.3 การใช้สิทธิลาหยุดงานในกรณีลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตร ต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คู่สมรสของพนักงานได้คลอดบุตร

4.5.4 พนักงานชายหรือหญิง แล้วแต่กรณี สามารถขออนุญาตลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรได้ โดยคู่สมรสของตนต้องเป็นหญิงเท่านั้น

4.5.5 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา โดยบริษัทจะนับคำนวณวันลาหยุดงานกรณีนี้เป็น "วัน" ไม่ใช่วันทำงาน และไม่ประสงค์ให้พนักงานขออนุญาตใช้สิทธิการลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตร ด้วยการลาที่ไม่นับรวมวันหยุดและหรือวันลาในระหว่างใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งเป็นการลาหยุดงานโดยไม่สุจริต

4.5.6 พนักงานต้องยื่นใบลาพร้อมกับแจ้งและขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงประกอบ การทวนสอบหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ ได้แก่ สำเนาทะเบียนสมรสที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรดังกล่าว ประกอบกับหลักฐานสูติบัตร หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่รับรองและยืนยันว่าคู่สมรสของพนักงานได้คลอดบุตร เพื่อที่บริษัทจะได้นำมาใช้ในการพิจารณาความสมควรในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตร

4.5.7 การลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรดังกล่าวนี้ **ให้นับรวมวันหยุดที่มีอยู่ในระหว่างวันลาด้วย**

4.5.8 การขออนุญาตลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตร พนักงานสามารถขออนุญาตลาหยุดงานต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่ให้ลาได้เพียงครั้งเดียวตลอดครรภ์ดังกล่าว

4.5.9 เมื่อลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรครบถ้วนแล้ว พนักงานจะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้กับบริษัท ภายใน 3 วันทำงานปกติ

4.5.10 การลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/แนวปฏิบัตินี้ บริษัทถือว่าพนักงานผู้นั้น ขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ หรือ ละทิ้งการงาน แล้วแต่กรณี และหากใช้สิทธิโดยไม่สุจริตก็จะได้รับโทษทางวินัยตามที่บริษัทกำหนดไว้อีกด้วย

4.6 **ลากิจธุระจำเป็น**

4.6.1 พนักงานสามารถขอลากิจส่วนตัวได้ไม่เกินปีละ 7 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง ตามอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติ

4.6.2 พนักงานต้องยื่นใบลากิจพร้อมกับแจ้งและขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานปกติ เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาแล้ว จึงจะหยุดงานได้

4.6.3 กรณีที่ไม่อาจยื่นใบลากิจตามที่กำหนดไว้ได้ด้วยเหตุฉุกเฉิน ให้ส่งใบลากิจต่อผู้บังคับบัญชาของตนทันทีเมื่อทราบเหตุฉุกเฉิน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้

4.6.4 การลากิจเป็นจำนวนชั่วโมงนั้น บริษัทกำหนดให้ 8 ชั่วโมง เท่ากับ 1 วันทำงานปกติ

4.6.5 การลากิจที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนี้ บริษัทถือว่าพนักงานผู้นั้นขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ หรือ ละทิ้งการงาน แล้วแต่กรณี

4.7 **ลารับราชการทหาร**

4.7.1 พนักงานมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติตลอดเวลาที่ลาหยุดงาน ไม่เกินปีละ 60 วัน

4.7.2 การลาเพื่อรับราชการทหาร พนักงานต้องยื่นใบลาพร้อมแนบหมายเรียกรับราชการทหารเพื่อขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำงานปกติ เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาแล้วจึงจะหยุดงานได้

4.7.3 การลารับราชการทหารที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนี้ บริษัทถือว่าพนักงานผู้นั้นขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ หรือ ละทิ้งการงาน แล้วแต่กรณี

4.7.4 *กรณีพนักงานถูกทางราชการทหารเรียกไปตรวจเลือกทหาร**กองเกิน**เข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร)* พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิลารับราชการทหารได้

4.8 **ลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้**

บริษัทอนุญาตให้พนักงาน ลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.8.1 "**ลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้**" หมายความว่า *การลาเพื่อให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม หรือ พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้บรรลุถึงความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ/ความชำนาญ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานหรือ ต่อพนักงาน* ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิส่วนบุคคลของพนักงานไม่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาและฝึกอบรมที่บริษัทจัดสรรให้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ประกาศใช้อยู่ในขณะนั้นๆ

4.8.2 พนักงานสามารถขอลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ได้ ในกรณีการฝึกอบรมแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งการฝึกอบรมหรือพัฒนาเกี่ยวกับทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่ชัดเจนแน่นอนแนบมาด้วย ซึ่งมิใช่ในกิจการของบริษัท **หรือ** การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น ซึ่งมิใช่ในกิจการของบริษัท

4.8.3 พนักงานสามารถขอลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ได้ ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาเห็นเป็นการสมควรและอนุมัติให้เป็นคราวๆไป ***โดยไม่ได้รับค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติของวันทำงานปกติ*** ตลอดระยะเวลาที่ลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ **ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง**

4.8.4 การขอลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ พนักงานต้องยื่นใบลาพร้อมกับแจ้งและขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันลา โดยต้องระบุถึงเหตุที่ลาให้ชัดเจนพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามแบบฟอร์มการลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ที่หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทกำหนด หรือ ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินและจำเป็นอาจยื่นการลาดังกล่าวมาพร้อมกับโครงการหรือหลักสูตรและรายละเอียดแนบมาด้วยก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาแล้ว จึงจะหยุดงานเพื่อไปรับการพัฒนาและเรียนรู้ได้

4.8.5 การอนุมัติให้ลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาตาม***คู่มืออำนาจดำเนินการ***ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความจำเป็นเหมาะสมเป็นรายๆ ไป เมื่อพนักงานได้ลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ไปแล้วให้แสดงหลักฐานและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

4.8.6 **การไม่อนุมัติให้ลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้**ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้

4.8.6.1 พนักงานได้รับอนุญาตเพื่อลาพัฒนาและเรียนรู้มาแล้วในปีนั้น *เกินกว่า 3 ครั้ง* ***เว้นแต่*** บริษัทจะเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานให้กับบริษัท หรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการนำไปปรับใช้กับการพัฒนาโครงการ งานที่รับผิดชอบของบริษัทเป็นกรณีต่างหาก

4.8.6.2 การลาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การประกอบธุรกิจหรือกิจการของบริษัท

4.8.6.3 อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่จะได้กำหนดไว้ใน ***แนวปฏิบัติ*** ของบริษัท (ถ้ามี)

4.8.7 การอนุญาตให้พนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้งาน ดูงานหรือพัฒนาความรู้ความสามารถไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม โดยบริษัทให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวไม่ว่าจะเกิดจากกรณีที่บริษัทมีความประสงค์เอง หรือพนักงานร้องขอก็ตาม บริษัทถือว่าเป็นการปฏิบัติงานให้กับบริษัทและพนักงานไม่จำเป็นต้องลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้

4.8.8 การลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/แนวปฏิบัติ บริษัทถือว่าพนักงานผู้นั้นขาดงาน ละทิ้งหน้าที่หรือ ละทิ้งการงาน แล้วแต่กรณี

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิกระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทหรือบุคคลผู้ที่บริษัทมอบหมายแล้วแต่กรณี กำหนดให้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

หมวดที่ 5

วินัยพนักงานและบทกำหนดโทษทางวินัย

5.1 วินัยที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม

5.1.1 พนักงานต้องสแกนนิ้วเพื่อลงเวลาเข้าทำงาน หรือเลิกงานด้วยตัวเอง ตามเวลาที่ทำงานจริงเท่านั้น

5.1.2 พนักงานต้องไม่เล่น หยอกล้อ นอนหลับ และ รับประทานอาหาร ในระหว่างเวลาทำงานปกติ ตามหมวดที่ 2

5.1.3 ห้ามพนักงานอ่านหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ใด ๆ ใช้โทรศัพท์ หรือโทรสารสำหรับกิจธุระส่วนตัว รวมถึงสื่ออื่น ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่

5.1.4 พนักงานต้องไม่นำสัตว์เลี้ยง เข้ามาภายในบริเวณบริษัทฯ

5.1.5 พนักงานต้องไม่นำบุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณบริษัทฯ โดยไม่รับอนุญาตจากบริษัทฯ

5.1.6 พนักงานต้องไม่นำบุคคลภายนอกอาศัยไปกับยานพาหนะของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

5.1.7 พนักงานต้องไม่มาทำงานสาย กลับก่อนเวลาเลิกงาน ตามกำหนดเวลาทำงาน ในหมวดที่2 และออกนอกพื้นที่ทำงานในเวลาทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

5.1.8 ห้ามพนักงานกระทำการอื่นอันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต

5.1.9 พนักงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลาตามหมวดที่ 4 โดยเคร่งครัด

5.1.10 พนักงานต้องประทับบัตรเวลาทำงานด้วยตนเอง หรือพนักงานต้องไม่แจ้งข้อมูลเท็จ กรณีลืมสแกนนิ้วมือ เข้า-ออก

5.1.11 พนักงานต้องปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อบริษัทมีคำสั่งให้โยกย้ายพนักงานไปประจำหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร

5.1.12 พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร

5.1.13 พนักงานต้องใช้เวลาในการทำงานทั้งหมดของตน ให้เป็นประโยชน์ต่องานตามหน้าที่

5.1.14 พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ หรือความรับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด ในกรณีเลื่อนตำแหน่ง โยกย้ายหรือการมอบหมายงานและไม่สับเปลี่ยนหน้าที่ หรือเวลาทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต

5.1.15 พนักงานต้องไม่นำเครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินของ บริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท

5.1.16 พนักงานต้องระมัดระวังดูแลรักษาและบำรุงรักษา สิ่งของหรือทรัพย์สินของบริษัทเสมือนบุคคลทั่วไปพึงใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อทำสิ่งของ หรือทรัพย์สินของบริษัทเสียหายหรือสูญหาย

5.1.17 พนักงานต้องบริการลูกค้าเต็มความสามารถ และจะต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอย่างสูงสุดและไม่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ อันขัดต่อจรรยาวิชาชีพของตน ระเบียบประเพณีในการทำงาน กฎหมาย หรือขัดต่อประโยชน์ของบริษัทจากคณะบุคคลใด ๆ ซึ่งติดต่อ ค้าขายหรือกำลังหาทางติดต่อกับบริษัทฯ

5.1.18 พนักงานต้องรักษาสุขภาพของตนให้พร้อมที่จะทำงานให้กับบริษัทและหากพนักงานมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ หรือหย่อนความสามารถจากสาเหตุส่วนตัว บริษัทสงวนสิทธิเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือพิจารณาเลิกจ้างตามความเหมาะสม

5.1.19 พนักงานต้องไม่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อธุระส่วนตัว ในเวลาทำงาน

5.1.20 พนักงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อมาใช้ประกอบการทำงาน

5.1.21 พนักงานต้องเก็บรักษายูสเซอร์เนม (Username) และพาสเวิร์ด (Password) เป็นข้อมูลประจำตัวของพนักงานที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับใช้งานในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ไว้เป็นความลับ ห้ามมิให้แจกจ่ายให้กับพนักงานอื่นทราบ

5.1.22 พนักงานต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน จึงสามารถนำสิ่งของ หรือทรัพย์สินของบริษัทเคลื่อนย้ายนอกพื้นที่ทำงานของบริษัทได้ ซึ่งจะต้องแสดงใบอนุญาตนำสิ่งของ หรือทรัพย์สิน ที่จะนำออกต่อยามรักษาการณ์ประจำพื้นที่ทำงานนั้นๆ

5.1.23 พนักงานต้องสวมใส่ หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่บริษัทจัดให้ และต้องปฏิบัติตามกฎ คำสั่ง หรือระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

5.1.24 พนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้และคำแนะนำในด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินของบริษัท ก่อนจะใช้งานเสมอ

5.1.25 พนักงานต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานและยินยอมให้ยามรักษาการณ์ ตรวจสิ่งของที่พนักงานพกพามาด้วยเพื่อตรวจสิ่งของผิดกฎหมาย หรือได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย หรืออาวุธ ทุกครั้งเมื่อผ่านเข้า-ออก ในพื้นที่บริษัท

5.1.26 พนักงานต้องไม่ดูหมิ่นประมาท ใช้คำพูดดูถูกเหยียบหยามส่อเสียด ยุยง ส่งเสริม หรือแพร่ข่าวอกุศล ใส่ร้ายพนักงานหรือลูกค้า หรือผู้มาติดต่อ หรือกระทำอื่น ๆ ที่เป็นการอันไม่สมควร

5.1.27 พนักงานต้องไม่ช่วยเหลือสนับสนุน ชักจูง รู้เห็นเป็นใจ หรือเพิกเฉยต่อการกระทำความผิดของพนักงานอื่น

5.1.28 พนักงานต้องไม่แสดงท่าทีที่ไม่ให้เกียรติต่อพนักงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าตน ต้องเชื่อถือและปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบกฎหมายและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา และไม่แจ้ง หรือรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

5.1.29 พนักงานต้องยินยอมและส่งมอบเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบหรือยื่นสมัครที่เกี่ยวกับการทำงานของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย

5.1.30 พนักงานต้องแต่งกายสุภาพหรือแต่งกายตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดให้ เมื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่ทำงานของบริษัท

5.1.31 พนักงานต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทในการสอบสวนเรื่องราวต่าง ๆ ที่บริษัทต้องการ และในการร่วมมือดังกล่าวพนักงานจะต้องกระทำการต่าง ๆ ด้วยความสุจริต

5.1.32 พนักงานต้องแจ้งบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางครอบครัว เช่น ย้ายที่อยู่อาศัย จดทะเบียนสมรส มีบุตร / ธิดาเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อแก้ไขทะเบียนประจำตัวพนักงาน

5.1.33 พนักงานต้องรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งสิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ นอกภาชนะที่บริษัทจัดไว้

5.1.34 พนักงานต้องช่วยกันดูแลประหยัดการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ พลังงาน และสิ่งอื่น ๆ ให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด

5.2 บทกำหนดโทษทางวินัยเมื่อพนักงานละเมิดวินัยที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม

5.2.1 ตักเตือนด้วยวาจา และลงบันทึกเป็นหนังสือ

5.2.2 ตักเตือนเป็นหนังสือ

5.2.3 พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงาน

5.2.4 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะลงโทษพนักงานตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับข้างต้นแต่ประการใด

5.3 วินัยที่พนักงานห้ามปฏิบัติถือเป็นความผิดร้ายแรง

5.3.1 ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ในที่หวงห้าม หรือที่ห้ามสูบหรือก่อให้เกิดประกายไฟในสถานที่ซึ่งเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงภายในบริเวณบริษัทยกเว้นสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้

5.3.2 ห้ามพนักงานที่มีปริมาณแอลกอฮอล์จากการทดสอบการเป่าแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดไว้ เข้าทำงานในพื้นที่ทำงานของบริษัท

5.3.3 ห้ามพนักงานนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทุกชนิด เข้ามาดื่มหรือจำหน่ายในสถานที่ทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในเวลาทำงานหรือไม่

5.3.4 ห้ามพนักงานเล่นการพนัน หรือร่วมวงในการพนันทุกชนิด ในบริเวณที่ทำงานของบริษัท

5.3.5 ห้ามพนักงานฝ่าฝืน หลีกเลี่ยงขัดขืนหรือละเลยเพิกเฉยต่อกฎข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา

5.3.6 ห้ามพนักงานปฏิเสธและต้องให้ความร่วมมือแก่แพทย์ หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อตรวจเช็คร่างกายในการตรวจเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) แอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดประเภทอื่น ๆ

5.3.7 ห้ามพนักงานซื้อขายหรือเสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิดในสถานที่ทำงาน

5.3.8 ห้ามพนักงานแจ้งข้อความเท็จเพื่อใช้ลางานต่อผู้บังคับบัญชาหรือบริษัทฯ

5.3.9 ห้ามพนักงาน รายงานหรือแจ้งข้อมูลเท็จ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทฯ

5.3.10 ห้ามพนักงานกระทำการใดอันเป็นการล่วงเกินทางเพศ หรือไม่ประพฤติตนในลักษณะชู้สาวภายในบริษัทอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี

5.3.11 ห้ามพนักงานทะเลาะ วิวาท ตบตี ชกต่อย หรือทำร้ายร่างกาย หรือพยายามทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน และต่อบุคคลภายนอกในบริเวณบริษัทและหรือในบริเวณที่ทำงาน ตลอดจนในงานเลี้ยงต่าง ๆ หรือ ในสถานที่ จัดอบรมสัมมนาที่บริษัทจัดขึ้นในวาระต่าง ๆ

5.3.12 ห้ามพนักงานประพฤติชั่วช้า กระทำตนเป็นอันธพาล มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือกระทำใด ๆ อันส่อให้เห็นว่าเสื่อมเสียในด้านศีลธรรม

5.3.13 ห้ามพนักงานละทิ้งหน้าที่ ขาดงานหรือหยุดงาน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

5.3.14 ห้ามมิให้พนักงานนำข้อมูลของบริษัท ซึ่งถือเป็นความลับ ถ่ายสำเนา หรือสำเนาข้อมูลโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บไฟล์ข้อมูล เช่น ธัมบ์ไดรฟ์ (Thumb drive), แฟลชไดรฟ์ (Flash drive) , แผ่นดิสก์ , ซีดีรอม (CD-ROM), ซีดีบันทึกข้อมูลต่าง ๆ (Writable CD ,CD-R/CD-RW) และเอ็มพีสาม (MP 3) หรือที่มีเรียกชื่ออื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น มาสำเนาจัดเก็บข้อมูลของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

5.3.15 ห้ามนัดพบ ประชุม ชุมนุม อภิปราย รวมทั้งจำหน่าย แจกจ่ายเอกสารภายในบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้จัดการ

5.3.16 ห้ามปิดประกาศ โฆษณา หรือเข้าข่ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ด้วยข้อความที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบริษัทหรือ อันจะเป็นเหตุให้เกิดความแตกร้าว ความสามัคคีระหว่างพนักงาน

5.3.17 ห้ามพนักงานหยุดงานประท้วงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.3.18 ห้ามพนักงานชักชวนพนักงานอื่น กระทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

5.3.19 ห้ามปลอมแปลงเอกสาร แก้ไขต่อเติมข้อความใด ๆ ในประกาศหรือเอกสารของบริษัทฯ โดยเจตนาให้บริษัทหลงเชื่อ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.4 บทกำหนดโทษทางวินัยเมื่อพนักงานละเมิดวินัยที่พนักงานห้ามปฏิบัติถือเป็นความผิดร้ายแรง

5.4.1 ตักเตือนด้วยวาจา และลงบันทึกเป็นหนังสือ

5.4.2 ตักเตือนเป็นหนังสือ

5.4.3 พักงานเพื่อการลงโทษ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ใน <u>แนวปฏิบัติ</u>

5.4.4 เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย กรณีผิดซ้ำคำเตือน

5.4.5. เลิกจ้างกรณีอื่นๆ

5.4.6 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะลงโทษพนักงานตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับข้างต้นแต่ประการใด รวมถึงการพิจารณาโทษและตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริงทางวินัยหรือไม่ก็ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งบริษัทถือเป็นสิทธิฝ่ายจัดการ

5.5 การพักงาน เพื่อสอบสวนความผิด

ในกรณีที่พนักงานถูกกล่าวหาว่ากระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎระเบียบ คำสั่ง บริษัทมีสิทธิสั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิด เว้นแต่กรณีความผิดชัดแจ้งโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

5.5.1 คำสั่งพักงานจะต้องเป็นหนังสือโดยระบุความผิด

5.5.2 กำหนดระยะเวลาพักงานจะไม่เกิน 7 วัน

5.5.3 จะแจ้งคำสั่งการพักงานให้พนักงานทราบก่อนการพักงาน

5.5.4 บริษัทจะจ่ายเงินระหว่างพักงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง

5.5.5 หากสอบสวนแล้วไม่ปรากฏความผิด บริษัทจะจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานปกตินับแต่วันที่สั่งพักงาน

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิกระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทหรือบุคคลผู้ที่บริษัทมอบหมายแล้วแต่กรณี กำหนดให้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

หมวดที่ 6

ข้อพิพาท และการร้องทุกข์

6.1 ขอบเขตและความหมาย

ในกรณีที่มีการขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือความประพฤติของพนักงานให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้นมีสิทธิที่จะทำการร้องทุกข์ได้ โดยให้ดำเนินการร้องทุกข์ตามวิธีการ, ขั้นตอนและการสอบสวนพิจารณาข้อร้องทุกข์ดังต่อไปนี้

6.1.1 ต้องทำคำร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชี้แจงรายละเอียด และพฤติการณ์ของข้อพิพาท รวมทั้งเวลา และสถานที่ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6.1.2 ระบุคำขอที่ต้องการให้วินิจฉัย ชี้ขาด และผู้ร้องทุกข์จะต้องใส่ชื่อ นามสกุล พร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

6.1.3 ผู้ร้องทุกข์นำคำร้องทุกข์ยื่นต่อผู้จัดการแผนกของตนก่อน ถ้ามีเหตุผลที่ทำไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาต่อชั้นถัดไป

6.1.4 เมื่อได้รับคำร้องทุกข์แล้ว ให้ผู้จัดการแผนกพิจารณา, สอบสวนวินิจฉัยข้อร้องทุกข์นั้นและแจ้งผลการวินิจฉัยให้แก่ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์

6.2 การอุทธรณ์ข้อร้องทุกข์และกระบวนการยุติข้อร้องทุกข์

เมื่อผู้จัดการแผนกวินิจฉัยข้อร้องทุกข์แล้ว ผลยังไม่เป็นที่พอใจ ให้พนักงานผู้นั้นยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือพร้อมคำชี้แจงต่อผู้จัดการอาวุโส หรือผู้จัดการทั่วไป หรือจนถึงกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำการวินิจฉัยข้ออุทธรณ์นั้น และให้ผู้รับอุทธรณ์ทำคำวินิจฉัยชี้ขาดพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล ให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับอุทธรณ์ และคำวินิจฉัยของผู้จัดการอาวุโส หรือผู้จัดการทั่วไป หรือกรรมการผู้จัดการถือเป็นที่สุด และถ้ามีผู้ร้องทุกข์พอใจผลการพิจารณาในชั้นใดให้เป็นอันยุติ

6.3 ความคุ้มครอง ผู้ร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้อง

ในระหว่างการร้องทุกข์ ตลอดระยะเวลาพิจารณาดำเนินการสอบสวน และวินิจฉัยข้อร้องทุกข์จนถึงการยุติข้อร้องทุกข์ บริษัทขอให้การรับรองว่าการร้องทุกข์นั้น จะไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบอื่นใดในการทำงานของผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ชี้แจงหรือให้ความร่วมมือเป็นพยานในการสอบสวนอย่างบริสุทธิ์ใจ บริษัทถือเป็นความลับ ผู้ที่เปิดเผยถือเป็นความผิดและจะได้รับโทษทางวินัย

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิกระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทหรือบุคคลผู้ที่บริษัทมอบหมายแล้วแต่กรณี กำหนดให้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

หมวดที่ 7

การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

7.1 การลาออก

พนักงานทุกประเภท เมื่อมีความประสงค์จะลาออกจากบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรดังนี้

7.1.1 พนักงานระดับบริหาร อย่างน้อย 90 วัน

7.1.2 พนักงานต่ำกว่าระดับบริหาร อย่างน้อย 30 วัน

พนักงานผู้ลาออกมีสิทธิได้รับค่าจ้างจนถึงวันสุดท้ายของการจ้าง และเงินผลประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

7.2 การเกษียณอายุ

พนักงานจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยการเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 55 ปี และเมื่อเกษียณอายุแล้ว หากบริษัทเห็นว่าสมควรจะจ้างพนักงานผู้นั้นทำงานต่อไป บริษัทจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

7.3 การเลิกจ้างกรณีพนักงานไม่มีความผิดและการจ่ายค่าชดเชย

บริษัทเล็งเห็นถึงความจำเป็นว่าไม่อาจให้พนักงานอยู่ปฏิบัติงานกับบริษัทได้อีก จึงพิจารณาให้ออกจากงาน เช่น หย่อนสมรรถภาพหรือความสามารถในการทำงาน ปัญหาด้านสุขภาพ บริษัทประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงโครงสร้างบริษัท เป็นต้น โดยพนักงานมิได้กระทำความผิดทางวินัย โดยกำหนดการจ่ายค่าชดเชยดังนี้

7.3.1 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี บริษัทจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน

7.3.2 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี บริษัทจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย เก้าสิบวัน

7.3.3 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี บริษัทจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย หนึ่งร้อยแปดสิบวัน

7.3.4 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี บริษัทจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย สองร้อยสี่สิบวัน

7.3.5 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี บริษัทจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย สามร้อยวัน

7.3.6 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป บริษัทจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน

7.4 การเลิกจ้างกรณีพนักงานละเมิดวินัยที่พนักงานห้ามปฏิบัติถือเป็นความผิดร้ายแรงและยกเว้นการจ่ายค่าชดเชย

เมื่อพนักงานได้กระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้

7.4.1 ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

7.4.2 จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

7.4.3 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

7.4.4 ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน ทั้งนี้ หนังสือเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด

7.4.5 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันควร

7.4.6 ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

7.5 การย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น

ในกรณีที่บริษัทจะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของพนักงานหรือครอบครัว บริษัทจะปฏิบัติดังนี้

7.5.1 บริษัทจะแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถแจ้งได้ หรือแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการน้อยกว่าสามสิบวัน จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน

7.5.2 หากพนักงานไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วย พนักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทหรือวันที่บริษัทย้ายสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี โดยพนักงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามข้อ 7.3

7.5.3 พนักงานมีสิทธิยื่นคำร้องให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนดจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ว่าเป็นกรณีที่บริษัทต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือพนักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิกระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทหรือบุคคลผู้ที่บริษัทมอบหมายแล้วแต่กรณี กำหนดให้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

TANTAWAN CONSTRUCTION AND SERVICE COMPANY LIMITED (Head Office)
138, Mu 3, Phraek Sa Mai Sub-district, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province 10280, Thailand.
Tel. +66 2116 9976, Fax. +66 2116 9976
TAX ID : 0115558000162 www.tantawancorp.co.th

หมวดที่ 8

เบ็ดเตล็ด

8.1 การหยุดกิจการชั่วคราว

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญ อันมีผลกระทบต้องหยุดกิจการของบริษัททำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ จำต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวอันมิใช่เหตุสุดวิสัย บริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานทราบและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน

8.2 กฎระเบียบอื่น ๆ

8.2.1 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ซึ่งใช้บังคับกับหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งเป็นการเฉพาะให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานนี้ด้วย

8.2.2 การใดที่มิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือประเพณีปฏิบัติที่ยึดถือกันตลอดมา

8.2.3 ระเบียบ แนวปฏิบัติ กฎ หรือข้อบังคับใด ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

8.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนี้ ได้จัดทำขึ้นให้มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2568 แล้ว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพการจ้างตาม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้

8.4 การใช้บังคับ

8.4.1 ให้พนักงานทุกระดับศึกษาข้อบังคับการทำงานนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

8.4.2 พนักงานทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานนี้ไม่ได้

8.4.3 พนักงานระดับบังคับบัญชาและระดับบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลให้พนักงานระดับปฏิบัติการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

8.4.4 ข้อบังคับการทำงานนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิกระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทหรือบุคคลผู้ที่บริษัทมอบหมายแล้วแต่กรณี กำหนดให้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

ลงชื่อ .....

(นายสุทธา อริยพฤกษ์)

ประธานบริษัท

หมวดที่ 8

เบ็ดเตล็ด

8.1 การหยุดกิจการชั่วคราว

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญ อันมีผลกระทบต้องหยุดกิจการของบริษัททำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ จำต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวอันมิใช่เหตุสุดวิสัย บริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานทราบและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน

8.2 กฎระเบียบอื่น ๆ

8.2.1 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ซึ่งใช้บังคับกับหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งเป็นการเฉพาะให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานนี้ด้วย

8.2.2 การใดที่มิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือประเพณีปฏิบัติที่ยึดถือกันตลอดมา

8.2.3 ระเบียบ แนวปฏิบัติ กฎ หรือข้อบังคับใด ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

8.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนี้ ได้จัดทำขึ้นให้มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2568 แล้ว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพการจ้างตาม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้

8.4 การใช้บังคับ

8.4.1 ให้พนักงานทุกระดับศึกษาข้อบังคับการทำงานนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

8.4.2 พนักงานทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานนี้ไม่ได้

8.4.3 พนักงานระดับบังคับบัญชาและระดับบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลให้พนักงานระดับปฏิบัติการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

8.4.4 ข้อบังคับการทำงานนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิกระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทหรือบุคคลผู้ที่บริษัทมอบหมายแล้วแต่กรณี กำหนดให้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

ลงชื่อ .....

(นายสุทธา อริยพฤกษ์)

ประธานบริษัท

TANTAWAN CONSTRUCTION AND SERVICE COMPANY LIMITED